BỘ TƯ PHÁP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 7123/TCBC-BTP	*Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024*

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2024

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2024, cụ thể như sau:

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH

Trong tháng 11 năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Các Nghị định của Chính phủ:

1. Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

2. Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

3. Nghị định số 145/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

4. Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt

động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ;

5. Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

6. Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

7. Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

8. Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

9. Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ;

10. Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải;

11. Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 18/2024/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Quyết định số 19/2024/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp;

3. Quyết định số 20/2024/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam;

4. Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 – 2025;

5. Quyết định số 22/2024/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Trên cơ sở thông tin do các bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp[1], Bộ Tư pháp thông tin về hiệu lực thi hành, sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của 09 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2024 như sau:

1. Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Sự cần thiết ban hành:

Cơ sở chính trị, pháp lý

+ Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế có nêu: "...mở rộng các hình thức bảo hiểm, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp linh hoạt theo ngành, lĩnh vực".

+ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới có nêu: "Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm hoạ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động;... ".

---

[1] Chưa bao gồm văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương và Bộ Xây dựng.

+ Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu mở rộng độ bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội:

(i) Đến năm 2021 có 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó có 1% lao động phi chính thức;

(ii) Đến năm 2025 có 45% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó có 2,5% lao động phi chính thức tham gia theo hình thức tự nguyện.

+ Trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 nêu rõ: Chú trọng bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động; hoàn thiện hệ thống luật pháp về bảo hiểm xã hội, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng góp và thụ hưởng; công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

+ Khoản 5 Điều 4 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định: "Nhà nước có chính sách phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện..."

+ Điểm c khoản 3 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định "Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định"; "Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện".

Cơ sở thực tiễn

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động chiếm đa số trong lực lượng lao động của nước ta hiện nay (ước tính đến hết quý I năm 2023 là khoảng 33 triệu người) góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đang có nhiều người lao động trong khu vực này bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình lao động. Trong 5 năm qua, ước tính bình quân mỗi năm có trên 1.400 người làm việc không theo hợp đồng lao động bị chết do tai nạn lao động[2] (gấp gần 02 lần khu vực người lao động có hợp đồng lao động). Khi bị tai nạn lao động họ cũng cần được chữa trị và có các khoản hỗ trợ để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống

Thực hiện quy định về "Bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện" có thể tổ chức theo 02 hình thức là bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện do Nhà nước cung cấp và bảo hiểm thương mại do các doanh nghiệp cung cấp.

---

[2] Được thống kê từ sổ theo dõi tử vong A6 của Bộ Y tế

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cung cấp bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, tai nạn 24/24 giờ (trong đó bao gồm cả tai nạn lao động) theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm, góp phần thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, do bảo hiểm thương mại với mục tiêu lợi nhuận, nên có những hạn chế nhất định trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh cho người bị nạn và thân nhân của họ.

Với các căn cứ trên trên, việc ban hành Nghị định quy định bảo hiểm tự nguyện về tai nạn lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là cần thiết, góp phần khắc phục các hạn chế của bảo hiểm thương mại, phát huy tính ưu việt bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo đảm an sinh xã hội.

- Mục đích ban hành:

Việc ban hành Nghị định này nhằm đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm thực hiện quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 6 Chương và 35 Điều về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

- Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện); Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; hồ sơ, thủ tục tham gia, giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; quyền và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, người lao động đối với bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

- Đối tượng áp dụng

Người lao động thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện (sau đây gọi tắt là người lao động). Nghị định này cũng được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

- Các chế độ đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Nghị định quy định 2 chế độ cơ bản về tai nạn lao động mà người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng, gồm có: Giám định mức suy giảm khả năng lao động. Chế độ trợ cấp một lần

- Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Nghị định quy định Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện bao gồm các nội dung sau: (1) Nguyên tắc quản lý hoạt động của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. (2) Sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động. (3) Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động tự nguyện.

- Phương thức đóng, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Quy định: Phương thức đóng, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

- Hỗ trợ tiền đóng, tạm dừng đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Quy định: việc hỗ trợ tiền đóng, tạm dừng đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

- Hồ sơ thủ tục tham gia chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Quy định: các loại hồ sơ đăng ký tham gia; điều chỉnh thông tin tham gia; giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội; đăng ký lại phương thức đóng.

- Khai báo, điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

Quy định: Khai báo; Điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

- Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Quy định: Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ: giám định mức suy giảm khả năng lao động; tạm dừng, chấm dứt, hưởng tiếp, chuyển đổi chế độ trợ cấp hằng tháng và trợ cấp phục vụ về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

- Quyền và trách nhiệm của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan tài chính, cơ quan y tế

Quy định: quyền và trách nhiệm có liên quan đến việc tổ chức thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện của người lao động tham gia bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quản quản lý nhà nước về lao động.

- Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

+ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

+ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định này.

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2025.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Sự cần thiết ban hành:

Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

- Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010;

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;

- Luật Thanh tra năm 2022;

- Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Cơ sở thực tiễn

Việc ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP để:

(i) Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022;

(ii) Thực hiện cam kết của Chính phủ với FATF[3];

(iii) Tuân thủ nghĩa vụ thành viên trong Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về thực hiện Khuyến nghị số 29[4];

(iv) Đáp ứng các tiêu chí gia nhập Nhóm các đơn vị tình báo tài chính Egmont (Nhóm Egmont) mà Việt Nam đã và đang theo đuổi tư cách thành viên;

(v) Góp phần thực hiện Công ước về chống tham nhũng (UNCAC) và Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC).

- Mục đích ban hành:

Việc ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 Điều sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 102/2022/NĐ-CP.

+ Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

+ Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Nội dung chủ yếu của Nghị định

- Phạm vi điều chỉnh: Cơ cấu, tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

- Đối tượng áp dụng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

- Nội dung mới:

---

[3] Lực lượng đặc nhiệm tài chính về phòng chống rửa tiền (FATF) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1989 với chức năng xây dựng, ban hành các chuẩn mực và thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và hoạt động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt và những hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự thống nhất của hệ thống tài chính quốc tế.

[4] FATF đã ban hành 40 Khuyến nghị về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm đưa ra khuôn khổ các biện pháp toàn diện và gắn bó chặt chẽ với nhau mà các quốc gia cần thực hiện nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng như tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt.

+ Sắp xếp, kiện toàn một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

(i) Thành lập Cục PCRT trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT từ đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;

(ii) Sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê; đồng thời, đổi tên Vụ Dự báo, thống kê thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính.

+ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng:

(i) Sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật PCRT: Lược bỏ quy định Cơ quan TTGSNH thực hiện nhiệm vụ PCRT; đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật về PCRT (khoản 2, khoản 7 Điều 2 Nghị định 146/2024/NĐ-CP);

(ii) Bổ sung Cục TTGSNH thuộc hệ thống tổ chức của Thanh tra giám sát ngành Ngân hàng (khoản 3 Điều 2 Nghị định 146/2024/NĐ-CP);

(iii) Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định để phù hợp với Luật Thanh tra năm 2022 (khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 8 Điều 2 Nghị định 146/2024/NĐ-CP).

3. Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12\ tháng 11 năm 2024.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 (sau đây gọi là Nghị định 54/2019/NĐ-CP). Ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành có liên quan đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định. Tại các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP.

Sau gần 05 năm triển khai, các quy định tại Nghị định đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Việc quy định cụ thể các điều kiện kinh doanh đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia vào

hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ này, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong những năm qua. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh, sử dụng dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được nâng cao.

Tuy nhiên, hiện nay, một số quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP đã phát sinh các tồn tại, vướng mắc, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh karaoke, vũ trường, cần có sự điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Một số quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp với thực tế, chưa cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như:

+ Điều kiện *Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ* diện tích đối với cơ sở karaoke, điều kiện *Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ* đối với dịch vụ vũ trường có tính chất bắt buộc, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong khi thực tế đa số các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường được chuyển đổi từ nhà ở hộ gia đình. Bên cạnh đó, qua đánh giá, điều kiện này cũng không có ý nghĩa cho việc đảm bảo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở khi hiện nay Bộ Xây dựng đã rà soát sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó bao gồm cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường theo tình hình mới.

- Các điều kiện kinh doanh tại Nghị định chưa cụ thể hóa các nội dung, dẫn chiếu đến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác có liên quan một cách thống nhất, có hệ thống gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện các quy định.

- Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định thực tế các địa điểm kinh doanh trước khi cấp phép đã được quy định, nhưng chưa cụ thể được thành phần, phân định trách nhiệm giữa các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong công tác cấp giấy phép, kiểm tra, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 475/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023, trong đó, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó, sửa đổi quy định về cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường là cần thiết, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về điều kiện kinh doanh; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thủ tục cấp phép, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 Điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, cụ thể như sau:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 4:

"2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 5:

"2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ.".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản một số khoản của Điều 6:

a) Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 như sau:

"3a. Bảo đảm tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định có liên quan đến an toàn cháy, an toàn chịu lực cho nhà và công trình và phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.".

b) Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 như sau:

"7. Trường hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.".

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

"Điều 9. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Việc phân cấp, ủy quyền thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.".

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

"Điều 11. Trình tự cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ, thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh (sau đây gọi là Đoàn thẩm định) về các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Thành phần Đoàn thẩm định không quá 07 thành viên, gồm đại diện các cơ quan: Công an, Văn hóa, Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có trách nhiệm cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này hoặc không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi 01 bản Giấy phép đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh và lưu 01 bản Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.".

6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 12 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

"3. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.".

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ."

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

"5. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ, thành lập Đoàn thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định này về các nội dung thay đổi. Trường hợp chỉ thay đổi về chủ sở hữu thì không phải thành lập Đoàn thẩm định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có trách nhiệm cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã được điều chỉnh theo Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này hoặc không cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.".

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 15 như sau:

"a) Vi phạm các điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định này nhưng chưa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản; trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thì bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 của Nghị định này;".

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 như sau:

"b) Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thuộc một trong các trường hợp sau đây đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản nhưng không chấp hành: Không có đủ số lối thoát nạn; làm mất tác dụng của lối thoát nạn, ngăn cháy lan; đưa công trình, hạng mục công trình thuộc diện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;".

9. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 19 như sau:

"2a. Ban hành quy chế hoạt động của Đoàn thẩm định để cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại địa phương.".

- Điều 2. Thay thế và bổ sung các mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP

"1. Thay thế Mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP bằng Mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Thay thế Mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP bằng Mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

3. Thay thế Mẫu số 03 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP bằng Mẫu số 03 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

4. Thay thế Mẫu số 04 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP bằng Mẫu số 04 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

5. Bổ sung Mẫu số 06 vào sau Mẫu số 05 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP là Mẫu số 05 của Phụ lục kèm theo Nghị định này".

- Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

4. Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Sự cần thiết ban hành:

Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Đây là đạo luật quan trọng, là cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và các lực lượng khác, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời, cũng thể hiện thiện chí của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống buôn bán vũ khí bất hợp pháp và vũ khí huỷ diệt hàng loạt mà Việt Nam là thành viên.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có 08 chương, 75 điều, trong đó, giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung, bao gồm: Đào tạo, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (khoản 3 Điều 6); huấn luyện và cấp giấy chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (khoản 4 Điều 7); quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ (khoản 3 Điều 8); thủ tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ (khoản 3 Điều 10); thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (khoản 5 Điều 14); kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí (khoản 6 Điều 17); các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao để thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 (khoản 1 Điều 74). Đồng thời, tại Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh

mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong đó, Bộ Công an được giao chủ trì, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để bảo đảm tính khả thi của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì Nghị định đã quy định một số điều về biện pháp thi hành Luật, gồm: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, dao có tính sát thương cao chỉ là vũ khí quân dụng khi đối tượng sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người trái pháp luật; là vũ khí thô sơ khi đối tượng sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ nên không áp dụng việc kiểm tra đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao trong Nghị định.

Cơ sở thực tiễn

Qua gần 06 năm thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 và Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, Bộ Công an đã trang bị cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý tổng số 3.053.563 vũ khí, công cụ hỗ trợ, gồm: 158.867 vũ khí quân dụng, 5.462 vũ khí thể thao, 2.889.234 công cụ hỗ trợ; cấp 1.745.830 giấy phép sử dụng, 1.307.733 giấy xác nhận đăng ký; tổ chức tập huấn, huấn luyện, cấp 624.337 giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả, qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kết quả trong gần 06 năm, toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp 120.700 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác. Bộ Công an với vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã chỉ đạo Công an các

đơn vị, địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triển khai quyết liệt, xuyên suốt, hiệu quả từ Bộ đến cơ sở nên tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được kiềm chế; kết quả trong gần 06 năm toàn quốc đã phát hiện 36.204 vụ, bắt giữ 60.203 đối tượng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 6.321 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 đã phát sinh một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:

(i) Thực tế trong gần 06 năm, toàn quốc đã phát hiện 29.751 vụ, bắt giữ 51.810 đối tượng sử dụng trái phép, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại dao, trong đó, có 17.330 vụ, 27.501 đối tượng sử dụng dao *(chiếm 58,2% tổng số vụ, 53,1% tổng số đối tượng)*. Như vậy, tội phạm sử dụng dao gây án đang diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương cao giết người với tính chất rất manh động, tàn ác, dã man gây bức xúc dư luận xã hội, hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Chính vì vậy, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã sửa đổi và được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 29/6/2024, trong đó, tại Điều 74 về áp dụng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với dao có tính sát thương cao đã giao Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao để thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

(ii) Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đang quy định: Thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hoá nghệ thuật; thủ tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ quản lý; thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí; thẩm quyền, thủ tục, kiểm tra huấn luyện, cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trong đó, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý, kèm theo rất nhiều các loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Căn cước công dân; các quyết định phê duyệt, hồ sơ, giấy tờ chứng minh các

- *Chương III (Đào tạo, huấn luyện, cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ):* Gồm 07 điều (từ Điều 12 đến Điều 18) quy định: Đối tượng đào tạo, huấn luyện, cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; huấn luyện, cấp chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; nội dung, thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; tiêu chuẩn cán bộ đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thẩm quyền đào tạo, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; huấn luyện và cấp chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an; thủ tục đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; kiểm tra, sát hạch để cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

- *Chương IV (Trách nhiệm quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ):* Gồm 04 điều (từ Điều 19 đến Điều 22) quy định: Trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

- *Chương V (Điều khoản thi hành):* Gồm 02 điều (từ Điều 23 đến Điều 24) quy định: Hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.

5. Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Sự cần thiết ban hành:

Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 27/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025; trong đó giao Chính phủ: Quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn

giao thông đường bộ; quy định việc thu thập, quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (khoản 3 Điều 7). Quy định về quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên và trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên (khoản 6 Điều 27). Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô chở người từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ người lái xe) kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông; quy định về điều kiện hoạt động phương tiện giao thông thông minh, xe thô sơ (khoản 5 Điều 35). Quy định màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh (điểm a khoản 1 Điều 46). Quy định các trường hợp cần thiết phải có người, phương tiện hỗ trợ lái xe, cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ (điểm đ khoản 4 Điều 52). Quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch (khoản 4 Điều 55). Quy định chi tiết Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; quy định việc thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (khoản 5 Điều 85). Để sớm triển khai việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, đảm bảo các văn bản được ban hành có hiệu lực thi hành cùng thời điểm của Luật, ngày 27/7/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 717/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cơ sở thực tiễn

+ Quy định cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; thiết bị giám sát hành trình; màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh; các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ; xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch; Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ tại Luật Giao thông đường bộ mới là các quy định chung, thực tiễn đòi hỏi phải quy định cụ thể, chi tiết để có thể vận

dụng, triển khai thực hiện, cụ thể: Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cần phải quy định cụ thể về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu; quy định cụ thể thông tin, thu thập, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu; kinh phí đảm bảo cho cơ sở dữ liệu; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở quy định cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới có căn cứ để vận dụng và triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đối với thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên cần phải quy định cụ thể việc quản lý, lắp đặt, sử dụng và trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, trên có sở đó mới xác định đúng đối tượng được cấp phép sử dụng tín hiệu ưu tiên; tăng cường khả năng nhận diện, cảnh báo cho người tham gia giao thông biết, nhường đường; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Đối với thiết bị giám sát hành trình cần phải quy định cụ thể việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông; quy định lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô chở người từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các loại phương tiện này, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, hạn chế tai nạn giao thông. Đối với màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh cần quy định cụ thể sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe; quy định cụ thể mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại phương tiện này, đảm bảo sự an toàn cho trẻ em, học sinh khi tham gia giao thông. Đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ cần quy định cụ thể các trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; quy định việc bố trí người, phương tiện hỗ trợ lái xe, cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác; quy định việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo các phương tiện này lưu hành thuận lợi, an toàn, đảm bảo sự phát triển kinh tế. Đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch cần quy định cụ thể về điều kiện để phương tiện cơ giới nước ngoài và người nước ngoài điều khiển phương tiện vào tham gia giao thông tại Việt Nam; quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận doanh nghiệp kinh

doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam; quy định cụ thể điều kiện đối với người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam để bảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia giao thông, tăng cường phát triển du lịch, phát triển kinh tế. Về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ cần quy định cụ thể về nguồn hình thành; hoạt động chi, thành lập, nhiệm vụ, quản lý, sử dụng Quỹ để hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

+ Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là chính sách rất lớn tác động đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân; tài sản của cơ quan, tổ chức; tác động đến kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước vì vậy để triển khai hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cần phải quy định cụ thể trách nhiệm, biện pháp thi hành Luật của từng cơ quan quản lý nhà nước tại Nghị định để tăng cường công tác quản lý nhà nước, gắn trách nhiệm đối với cơ quan được giao nhiệm vụ, cụ thể: Quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan trong Bộ Công an, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong biên soạn tài liệu, tổ chức giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trong hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại cơ sở giáo dục trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quy định trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải trong việc phối hợp xử lý dữ liệu thu thập được từ công trình kiểm soát tải trọng để xử lý theo quy định; trong quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đèn tín hiệu giao thông; trong phối hợp quản lý xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ, trong cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Xuất phát từ cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hết sức cần thiết.

- Mục đích ban hành:

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

+ Quy định chi tiết các nội dung về cơ sở dữ liệu; quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối

với xe kinh doanh vận tải; điều kiện hoạt động của phương tiện giao thông thông minh, xe thô sơ; màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh; trường hợp cần thiết phải có người, phương tiện hỗ trợ lái xe và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông; Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 07 Chương, 39 Điều quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cụ thể như sau:

- *Chương I (Những quy định chung)* gồm 3 điều từ Điều 1 đến Điều 3, quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; phụ lục kèm theo Nghị định.

- *Chương II (Giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ)* gồm 5 điều từ Điều 4 đến điều 8, quy định về: Nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục; trách nhiệm trong việc hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng, biên soạn, tổ chức giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại các cấp học; trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục quy định tại Chương II Nghị định được kế thừa từ khoản 3 Điều 7 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Ngoài ra Chương II Nghị định quy định, làm rõ thêm trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; bổ sung nội dung hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, trách nhiệm trong việc hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục để nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, rèn luyện lỹ năng lái xe gắn máy để đảm bảo an toàn cho học sinh và người tham gia giao thông.

- *Chương III (Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập, quản lý khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ)* gồm 8 điều, từ Điều 9 đến Điều 16, quy định về: Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu

về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xây dựng Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quản lý Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kinh phí bảo đảm xây dựng, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nội dung cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập, quản lý khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định tại Chương III Nghị định được xây dựng trên cơ sở nâng cấp và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký quản lý phương tiện, điều tra giải quyết tai nạn giao thông do Bộ Công an đã xây dựng.

- *Chương IV (Quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên)* gồm 8 điều, từ Điều 17 đến Điều 24, quy định về: Thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; xe được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; tín hiệu được sử dụng đối với thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Nội dung quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên quy định tại Chương IV Nghị định được kế thừa từ các quy định của Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- *Chương V (Cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh, điều kiện hoạt động xe thô sơ và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe)* gồm 7 điều, từ Điều 25 đến Điều 31, quy định về: Cấp phép hoạt động của phương tiện giao thông thông minh; điều kiện hoạt động của xe thô sơ; thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông; thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp đặt trên xe ô tô chở người từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu

hộ giao thông; trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương và xe cứu hộ giao thông; màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh; hỗ trợ lái xe, cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ.

Các nội dung quy định điều kiện hoạt động của xe thô sơ, về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình quy định tại Chương V Nghị định được kế thừa từ các quy định tại Điều 56 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 và Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ngoài ra nội dung Chương V Nghị định bổ sung nội dung mới quy định về lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để quản lý, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải; bổ sung nội dung mới về cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh để phù hợp với tình hình phát triển khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, đón đầu sự phát triển của loại hình phương tiện này trong thời gian tới.

- *Chương VI (Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch)* gồm 5 điều, từ Điều 32 đến Điều 36, quy định về: Phương tiện cơ giới nước ngoài và người nước ngoài điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam; chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch hoặc tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái ở bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch; yêu cầu đối với người nước ngoài điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam; tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái ở bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý đối với ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại

Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch quy định tại Chương VI Nghị định được kế thừa từ các quy định tại Nghị định số 30/2024/NĐ-CP ngày 07/2/2024 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

- *Chương VII (Nguồn hình thành, hoạt động chi, thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ)* gồm 4 điều, từ Điều 37 đến Điều 40, quy định về: Nguồn hình thành, hoạt động chi của Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; nhiệm vụ của Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Nội dung nguồn hình thành, hoạt động chi, thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ quy định tại Chương VII Nghị định là các nội dung mới, đây là cơ sở pháp lý để hỗ trợ cho các nạn nhân và thân nhân của các vụ tai nạn giao thông, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

- *Chương VIII (Điều khoản thi hành)* gồm 3 điều, từ Điều 41 đến Điều 43, quy định về: Quy định chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.

6. Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

- Bãi bỏ Mục 3 điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thi hành Nghị định này; quy định về việc xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về thi hành án dân sự.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Sự cần thiết ban hành:

Cơ sở chính trị, pháp lý

+ Những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Văn bản về chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp: *"Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; ... cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong toả; sớm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản..."*. Nhiều Văn bản khác của Đảng cũng đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thi hành án dân sự.

+ Nhiều đạo luật, Nghị định của Chính phủ đã và đang được sửa đổi, bổ sung[5]. Trong đó, một số quy định trong các đạo luật, Nghị định này có liên quan, tác động đến công tác thi hành án dân sự.

+ Để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự, ngày 13/01/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028, trong đó có nội dung giao Bộ Tư pháp *"Nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản thi hành án là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp (xác minh giá trị phần vốn góp, kê biên, thẩm định, bán đấu giá phần vốn góp, cổ phần, cổ phiếu...)"*.

+ Ngoài 21 nội dung Luật Thi hành án dân sự giao Chính phủ quy định chi tiết thì tại Điều 183 Luật Thi hành án dân sự đã quy định: *"Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước"*.

Cơ sở thực tiễn

---

[5] Như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đấu giá tài sản, Luật Tiếp cận thông tin; Luật Đất đai; Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia...

+ Qua 9 năm thực hiện, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung ngay nhằm kịp thời tháo gỡ những "rào cản" từ Nghị định, cụ thể như: (1) Một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn công tác thi hành án dân sự hiện nay[6]; (2) Một số quy định chưa cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục dẫn đến cách hiểu và thực hiện chưa thống nhất[7]; (3) Một số nội dung cần quy định bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan[8].

+ Theo Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 thì Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), thường sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Như vậy, từ nay đến khi Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực là gần 02 năm. Trong thời gian đó, để đáp ứng yêu cầu về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mang tính cấp thiết trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, kịp thời thể chế hoá một số chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong thi hành án dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP là yêu cầu cần thiết hiện nay. Những vấn đề còn nhiều ý kiến, chưa thống nhất cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong quá trình xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

+ Sau khi Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) được thông qua và có hiệu lực, dự kiến Chính phủ sẽ xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự với phạm vi, dung lượng lớn hơn.

- Mục đích ban hành:

+ Tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP được Luật Thi hành án dân sự giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mang tính cấp thiết trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự; theo tinh thần chỉ đạo

---

[6] Như: Chấp hành viên thực hiện phân chia tài sản chung của người phải thi hành án; Chấp hành viên chứng kiến thỏa thuận của đương sự tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự...;

[7] Như: dịch bệnh là sự kiện bất khả kháng trong hoạt động thi hành án dân sự; việc kê biên tương ứng nghĩa vụ; trình tự thủ tục xử lý cổ phần, giấy tờ có giá; thủ tục chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án theo thỏa thuận của đương sự; việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án; thanh toán tiền xử lý tài sản bảo đảm theo bản án, quyết định tuyên nhưng có người được thi hành án chưa làm đơn yêu cầu; hướng dẫn bổ sung quy định xảy ra sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan không tính vào thời hiệu khiếu nại.

[8] Như: Chi phí xử lý bảo quản tài sản của người phải thi hành án khi cưỡng chế xong nhưng vụ việc bị đình chỉ.

của Thủ tướng Chính phủ *"khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết"*; những vấn đề còn nhiều ý kiến, chưa thống nhất cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong quá trình xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

+ Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và thẩm quyền của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp; tính khả thi, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 Điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

+ Điều 2. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

+ Điều 3. Quy định chuyển tiếp.

+ Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

Nội dung sửa đổi, bổ sung 17 nội dung liên quan đến 17 Điều gồm: Điều 4, Điều 5, Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 27, Điều 28, Điều 38; Điều 43, Điều 49, Điều 56, Điều 66, Điều 69, Điều 71, Điều 78, Điều 83; bãi bỏ một điểm tại Điều 24 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính sau:

- Những quy định có liên quan đến biện pháp bảo đảm (Điều 13 của Nghị định) và cưỡng chế thi hành án (Điều 27 của Nghị định) gồm 06 vấn đề như sau:

(i) Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài sản đặc thù là chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập và thực hiện nhiệm vụ được Thủ trướng Chính phủ giao tại Quyết định số 17/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại (Điều 13 của Nghị định);

(ii) Hướng dẫn bổ sung biện pháp nhằm hạn chế người phải thi hành án tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ gây khó khăn cho quá trình tổ chức thi hành án dân sự khi cơ quan thi hành án dân sự kê biên, xử lý tài sản tương ứng với nghĩa vụ và chi phí thi hành án (Điều 13 của Nghị định);

(iii) Quy định hướng dẫn cho Chấp hành viên thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá không giới hạn về địa giới hành chính để đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện và phù hợp với pháp luật về đấu giá tài sản (Điều 27 của Nghị định);

(iv) Quy định hướng dẫn biện pháp xử lý hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị hủy bỏ hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ nhằm ràng buộc trách nhiệm của người mua tài sản đấu giá và tạo cơ sở để cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục xử lý tài sản theo quy định của pháp luật (Điều 27 của Nghị định);

(v) Sửa đổi quy định về thời hạn để cơ quan thi hành án dân sự giao tài sản cho người mua trúng đấu giá nhằm thống nhất cách hiểu và hạn chế việc tùy nghi trong áp dụng pháp luật (Điều 27 của Nghị định);

(vi) Bổ sung quy định hướng dẫn trường hợp quá thời hạn theo quy định mà chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá thì phần lãi tiền gửi phát sinh từ khoản tiền mua tài sản đấu giá thuộc về người mua nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua trúng đấu giá, người được thi hành án, góp phần khắc phục tình trạng người phải thi hành án, người có tài sản hoặc người đang quản lý tài sản thi hành án không tự nguyện giao tài sản, cơ quan thi hành án dân sự phải áp dụng biện pháp cưỡng chế (Điều 27 của Nghị định).

- Quy định có liên quan đến trình tự, thủ tục chung, gồm 08 vấn đề như sau:

(i) Bổ sung quy định hướng dẫn về trường hợp đương sự yêu cầu chứng kiến thỏa thuận ngoài trụ sở cơ quan thi hành án dân sự thì Chấp hành viên có thể chứng kiến nếu thỏa thuận đó liên quan đến việc giao quyền sử dụng đất, nhà ở; giao người chưa thành niên cho người khác nuôi dưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành án, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, phù hợp với thực tiễn (Điều 5 của Nghị định);

(ii) Quy định bổ sung phương thức để Chấp hành viên lựa chọn xác minh thông tin qua cơ sở dữ liệu quốc gia trong hoạt động thi hành án dân sự nhằm bảo đảm thông tin xác minh được kịp thời, đầy đủ, toàn diện (Điều 9 của Nghị định);

(iii) Bổ sung quy định hướng dẫn thông báo về thi hành án qua VNeID, Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp nhằm giảm tải thủ tục thông báo, nhất là những vụ việc có nhiều đương sự (Điều 12 của Nghị định);

(iv) Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án theo Điều 54 Luật Thi hành án dân sự để thống nhất áp dụng pháp luật (Điều 15 của Nghị định);

(v) Sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục (cơ quan có thẩm quyền, thời hạn) trong trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 106 Luật THADS để phù hợp với Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ và pháp luật liên quan (Điều 28 Nghị định);

(vi) Quy định dẫn chiếu các căn cứ để xác định trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan không tính vào thời hiệu khiếu nại để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại (Điều 38 của Nghị định);

(vii) Bổ sung quy định hướng dẫn khoản chi phí cưỡng chế, bảo quản tài sản khi đã tiến hành tổ chức cưỡng chế xong nhưng việc thi hành án phải đình chỉ trong một số trường hợp (đương sự chết, giải thể; bản án bị hủy) là chi phí cần thiết khác do Ngân sách nhà nước trả theo Điều 73 Luật Thi hành án dân sự để phù hợp với thực tế trong quá trình tổ chức thi hành án (Điều 43 của Nghị định);

(viii) Bổ sung quy định hướng dẫn thủ tục thanh toán tiền từ việc xử lý tài sản bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự mà có nhiều người được thi hành án nhưng chỉ một hoặc một số người yêu cầu thi hành án nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự và thực hiện đúng nội dung bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật (Điều 49 của Nghị định).

- Các quy định khác, gồm 03 vấn đề và 01 nội dung bãi bỏ như sau:

(i) Bổ sung trường hợp "*hoặc phải thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền*" mà đương sự không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn, "*hoặc các trở ngại khách quan khác theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật dân sự*" là trở ngại khách quan không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án nhằm phù hợp với thực tiễn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đương sự và thống nhất với các quy định pháp luật liên quan (Điều 4 của Nghị định);

(ii) Sửa đổi thẩm quyền quy định mã số, ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ, xếp lương; thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, miễn nhiệm; nội dung hình thức thi, xét nâng ngạch các ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án để phù hợp với khoản 6 Điều 73 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Điều 56, Điều 66, Điều 69, Điều 71, Điều 78 của Nghị định);

(iii) Bổ sung quy định Bộ Tư pháp quyết định việc cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với đặc điểm vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam (Điều 83 của Nghị định);

(iv) Bãi bỏ quy định hướng dẫn thẩm quyền của Chấp hành viên về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung của người phải thi hành án tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP nhằm phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

7. Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2025.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Sự cần thiết ban hành:

Cơ sở chính trị, pháp lý

+ Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 xác định nhiệm vụ là: Phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu về dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số. Hoàn thành xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% dân số được đăng ký và quản lý.

+ Luật Cư trú năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 là bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta, từng bước hoàn thiện quy định của pháp luật về cư trú, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030", bổ sung nhiều nội dung cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

+ Năm 2023, Quốc hội khóa XV đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật (Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai) có tác động trực tiếp đến quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Ngày 21/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 62/2021/NĐ-CP theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý cư trú (văn bản số 9128/VPCP-PL).

Cơ sở thực tiễn:

Qua 03 năm triển khai thực hiện đã góp phần mang lại kết quả đáng khích lệ trong thực hiện Luật Cư trú, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Tuy nhiên, quy định của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP vẫn còn tồn tại những khó khăn và hạn chế đơn cử như: (1) về quy định liên quan đến giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp; (2) về giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân; (3) về khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; (4) về quy định liên quan đến Cơ sở dữ liệu về cư trú; (5) về đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh; (6) Về việc hủy đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; (7) về quy định về đăng ký thường trú cho người chưa thành niên; (8) về việc chứng minh sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp khi đăng ký cư trú; (9) về cơ sở dữ liệu nhà ở, đất đai của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và môi trường, công chứng vẫn đang được xây dựng, hoàn thiện nên còn khó khăn trong việc đơn giản hóa giải quyết thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú đối với công dân.

- Mục đích ban hành:

+ Thể chế hoá đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quản lý cư trú; hướng dẫn chi tiết nội dung quy định của Luật Cư trú để khắc phục những hạn chế, bất cập và khó khăn, vướng mắc hiện nay; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

+ Thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư; bảo đảm tốt hơn tính

công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú, dân cư.

+ Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, không chồng chéo, không mâu thuẫn và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 Chương, 16 Điều quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, cụ thể như sau:

- *Chương I (Những quy định chung)* quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng. Trong đó, phạm vi điều chỉnh bổ sung thêm nội dung đăng ký cư trú cho người chưa thành niên; một số nội dung đăng ký, quản lý cư trú. Đây là nội dung rất quan trọng, bảo đảm hiệu quả thi hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đăng ký, quản lý cư trú đặt ra. Về đối tượng áp dụng cơ bản được giữ như quy định của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP.

- *Chương II (Nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú)* quy định về: Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú; giấy tờ, tài liệu, thông tin chứng minh chỗ ở hợp pháp; giấy tờ, tài liệu, thông tin chứng minh quan hệ nhân thân; đăng ký cư trú cho người chưa thành niên; một số nội dung đăng ký, quản lý cư trú; hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú; hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, giải quyết và khắc phục được những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong đăng ký, quản lý cư trú; đặc biệt là đăng ký thường trú cho người chưa thành niên và vấn đề hủy đăng ký thường trú, tạm trú, Nghị định đã sửa đổi tất cả các điều tại Chương II và bổ sung thêm 02 điều mới so với quy định của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP. Theo đó, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề như: Các loại giấy tờ công dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; xác định rõ nơi thường trú của người chưa thành niên và trình tự, thủ tục đăng ký thường trú cho người chưa thành niên...

- *Chương III (Cơ sở dữ liệu về cư trú)* quy định về: Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân; hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú; yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu về cư trú; thu thập, cập nhật, điều chỉnh, kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đồng thời, tại chương này sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân và việc cập nhật, điều chỉnh, kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú để phù hợp với quy định của Luật Căn cước.

- *Chương IV (Điều khoản thi hành)* quy định về: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. Theo đó, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

8. Quyết định số 18/2024/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2025 và thay thế Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Sự cần thiết ban hành:

Cơ sở pháp lý

+ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

+ Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010;

+ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;

+ Luật Thanh tra năm 2022;

+ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

+ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP;

+ Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP và Nghị định số 26/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP.

Cơ sở thực tiễn

Bảo đảm phù hợp với đặc thù về tổ chức, hoạt động của NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng và thúc đẩy đổi mới theo hướng từng bước tiệm cận các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Mục đích ban hành:

Việc ban hành Quyết định số 18/2024/QĐ-TTg để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định 102/2022/NĐ-CP, Nghị định 146/2024/NĐ-CP và phù hợp với thực tế hoạt động của Cơ quan TTGSNH.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 05 Điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể như sau:

+ Điều 1. Vị trí và chức năng.

+ Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

+ Điều 3. Cơ cấu tổ chức.

+ Điều 4. Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

+ Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Nội dung chủ yếu của Quyết định

- Phạm vi điều chỉnh: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đối tượng áp dụng: Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

- Nội dung mới:

+ Về nhiệm vụ, quyền hạn:

(i) Lược bỏ nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền; thực hiện phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;

(ii) Bổ sung thêm nhiệm vụ: *"Thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh"*;

(iii) Sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn khác để phù hợp với quy định tại Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 146/2024/NĐ-CP.

+ Về cơ cấu, tổ chức:

(i) Giảm số lượng đầu mối đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH từ 08 đơn vị xuống còn 07 đơn vị (giảm 01 đơn vị là Cục Phòng, chống rửa tiền);

(ii) Đổi tên Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thành Vụ Thanh tra hành chính.

9. Quyết định số 19/2024/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

- Bãi bỏ các quy định sau:

+ Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

+ Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

+ Điều 5 Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

- Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: tại mục 3 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có nêu: "*Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng công bằng; tập trung nguồn lực giải quyết các nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, suy giảm các hệ sinh thái; từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển mạnh sang phát triển và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo*".

- Tại khoản 6 Điều 41 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định "*Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp*".

- Tại điểm 23 mục 4 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 giao Bộ GTVT chủ trì xây dựng dự thảo "*Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp*".

Do đó, việc xây dựng, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp là cần thiết.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 07 Điều quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp, cụ thể như sau:

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

+ Điều 2. Đối tượng áp dụng.

+ Điều 3. Giải thích từ ngữ.

+ Điều 4. Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải.

+ Điều 5. Tổ chức thực hiện.

+ Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp.

+ Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

- Phạm vi điều chỉnh

+ Quyết định này quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới lắp động cơ nhiệt nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

+ Quyết định này không áp dụng đối với:

(i) Xe cơ giới thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

(ii) Xe cơ giới được nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học; nghiên cứu phục vụ sản xuất; trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại;

(iii) Xe cơ giới sản xuất, lắp ráp để xuất khẩu;

(iv) Xe cơ giới được nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó;

(v) Xe cơ giới được thiết kế có kết cấu đặc biệt không vì mục đích tham gia giao thông đường bộ; xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật;

(vi) Xe ô tô được sản xuất, lắp ráp từ xe ô tô cơ sở (từ xe sát xi hoặc từ xe ô tô hoàn chỉnh) đã được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp xe cơ giới lắp động cơ nhiệt.

Nội dung quy định chủ yếu của Quyết định

- Chuyển tiếp các mức tiêu chuẩn khí thải (TCKT) đang thực hiện theo các Quyết định số: 249/2005/QĐ-TTg; 49/2011/QĐ-TTg; một phần Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung lộ trình nâng mức áp dụng TCKT. Cụ thể là:

+ Xe ô tô nhập khẩu mới và xe ô tô sản xuất, lắp ráp tiếp tục áp dụng TCKT Mức 5 từ 01/01/2025;

+ Xe gắn máy hai bánh nhập khẩu mới và xe gắn máy sản xuất, lắp ráp tiếp tục áp dụng TCKT Mức 2 từ 01/01/2025 tới hết ngày 30/6/2027; áp dụng TCKT Mức 4 từ ngày 01/7/2027;

+ Xe mô tô hai bánh nhập khẩu mới và xe mô tô sản xuất, lắp ráp tiếp tục áp dụng TCKT thải Mức 3 từ 01/01/2025 tới hết ngày 30/6/2026; áp dụng TCKT Mức 4 từ ngày 01/7/2026;

+ Xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng tiếp tục áp dụng TCKT Mức 4 từ 01/01/2025.

- Bổ sung lộ trình nâng mức áp dụng TCKT đối với một số loại xe cơ giới

+ Nâng mức TCKT đối với xe mô tô hai bánh nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp từ Mức 3 lên Mức 4 từ 01/7/2026:

Từ năm 2021, Bộ GTVT đã triển khai nghiên cứu "*Xây dựng lộ trình áp dụng mức TCKT tương đương Euro 4 cho xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam*". Kết quả cho thấy việc nâng mức TCKT đối với xe mô tô nhập khẩu và xe mô tô sản xuất, lắp ráp lên Mức 4 là khả thi; nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đã sẵn sàng cho việc nâng mức TCKT từ Mức 3 lên Mức 4. Một số doanh nghiệp theo nhu cầu kinh doanh đã đầu tư công nghệ để sản xuất xe mô tô đạt TCKT Mức 4 để xuất khẩu.

Cũng theo kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, nếu như TCKT Mức 4 được áp dụng đối với xe mô tô sẽ giảm được 50% - 60% lượng phát thải khí độc hại phát thải từ loại phương tiện này. Với mức độ tăng trưởng về số lượng xe đưa vào hàng năm hiện nay khoảng 3 triệu xe/năm sẽ đem lại hiểu quả đáng kể đối với công tác bảo vệ môi trường không khí.

Qua rà soát việc áp dụng TCKT của các nước khu vực ASEAN cho thấy, đa phần các nước trong khu vực đã áp dụng hoặc có lộ trình áp dụng TCKT Euro 4 (Malaysia, Thailand, Singapore đang áp dụng Euro 4; Indonesia dự kiến áp dụng Euro 4 vào năm 2025, Philippine dự kiến áp dụng Euro 4 vào năm 2027). Cũng chính vì điều này, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã có kiến nghị với Bộ GTVT sớm có lộ trình nâng mức TCKT đối với xe mô tô nhập khẩu và xe mô tô sản xuất, lắp ráp lên mức 4 để hài hòa với các nước trong khu vực.

+ Nâng mức TCKT đối với xe gắn máy hai bánh nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp từ Mức 2 lên Mức 4 từ 01/7/2027:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 518/TB-VPCP ngày 11/11/2024 của Văn phòng Chính phủ; để thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực thi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, các mức TCKT hiện đang áp dụng còn thấp như TCKT mức 2 đối với xe gắn máy 2 bánh cần đặt ra lộ trình chấm dứt và nâng lên TCKT mức 4 để đồng bộ với xe mô tô 2 bánh, tạo động lực thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải.

Tuy nhiên, do chuyển đổi thẳng từ tiêu chuẩn khí thải mức 2 lên tiêu chuẩn khí thải mức 4 khó khăn hơn (bỏ qua mức 3); mặt khác các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy 2 bánh hầu hết là doanh nghiệp nhỏ trong nước, năng lực về đầu tư, công nghệ hạn chế; để doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi, thích ứng, Lộ trình áp dụng TCKT giãn thời gian áp dụng tiêu chuẩn khí

thải mức 4 đối với xe gắn máy 2 bánh để dài hơn 01 năm so với xe mô tô 2 bánh và áp dụng từ ngày 01/7/2027.

+ Áp dụng mức TCKT bằng "0" đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp từ ngày 01/01/2026:

Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trước đây chưa được quy định trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Các loại xe này hoạt động trong phạm vi hẹp, thực hiện thí điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã quy định loại xe này là một trong những loại xe cơ giới (khoản 1 Điều 34). Như vậy, thời gian tới, loại xe này có thể sẽ phát triển. Do đặc thù, yêu cầu kỹ thuật đối với loại xe này thấp hơn xe ô tô, nên việc áp dụng mức TCKT như xe ô tô để thử nghiệm và chứng nhận là không phù hợp. Nếu áp dụng mức TCKT thấp, nguy cơ công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiên liệu và gây ô nhiễm môi trường sẽ tràn vào Việt Nam. Để phòng ngừa nguy cơ này; thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định áp dụng mức TCKT bằng "0" đối với loại các xe này từ ngày 01/01/2026 nhằm định hướng chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh không phát thải chất gây ô nhiễm môi trường; góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

+ Áp dụng mức TCKT bằng "0" đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu từ ngày 01/01/2026:

Theo quy định tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ xe mô tô, xe gắn máy ba bánh không được cấp phép lưu hành mới trừ xe cơ giới ba bánh dùng cho người khuyết tật. Chính vì vậy, các quy định về lộ trình áp dụng mức TCKT từ năm 2008 cho tới nay không quy định việc áp dụng mức TCKT đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh. Cũng từ năm 2008 đến nay, loại xe này không được thử nghiệm chứng nhận, cấp phép lưu hành. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 không quy định cấm hoặc hạn chế đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh; khoản 1 Điều 34 Luật quy định xe mô tô, xe gắn máy ba bánh là một trong những loại xe cơ giới. Chính vì vậy, khả năng loại phương tiện này sẽ được phép lưu hành và phát triển trở lại khi Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP hết hiệu lực.

Để phòng ngừa nguy cơ công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường vào Việt Nam, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải; tương tự như xe 4 bánh có gắn động cơ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định áp dụng mức TCKT bằng "0" đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh từ ngày 01/01/2026 để định hướng chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh không phát thải chất gây ô nhiễm môi trường; góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2024, Bộ Tư pháp xin thông báo./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Báo Điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Cục CNTT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Báo Pháp luật Việt Nam (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Xuân Quý